

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 256/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ภูเก็ต

นายเทห์หรือเทวฤทธิ์ ฤทธิ์ทอง

โจทก์

นายเทห์หรือเทวฤทธิ์ ฤทธิ์ทอง จำเลย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,371,91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯ
ฐานฆ่าผู้อื่น จำคุก 20 ปี ฐานมีอาวุธปืนฯ จำคุก 1 ปี ฐานพกพาอาวุธปืนฯ จำคุก 1 ปี
รวมจำคุก 22 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 137,140 แผ่น
ที่ 4,140)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 101)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่งศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 130)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ยกคำร้อง

(ยรรยง อธิพิพงษ์-เสนอ ศรนิยม-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>